

권 고

1. 제 목 : 소상공인 국유재산 대부료 인하 적용 부적정
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제21조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산 관리 업무의 조정 및 총괄 업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 소상공인 국유재산 한시 인하 대부료 산정 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

코로나19 관련 경기 대책의 일환으로 2020. 3. 31. 개정된 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 제6호 단서에 따르면 총괄청인 기획재정부가 기간을 정하여 고시한 경우 소상공인의 국유재산 대부료를 한시적으로 인하하여 1천분의 10이상의 요율을 적용하도록 되어 있고

2020. 4. 1. 기획재정부에서 「소상공인에 대한 국유재산 사용료 및 대부료 한시 인하에 관한 고시」(제2020-08호)를 제정·고시함에 따라,

소상공인이 경영하는 업종에 직접 사용하는 국유재산 대부료를 2020. 4. 1. 부터 2020. 12. 31.까지 1천분의 10이상의 요율을 적용하여 최대 2,000 만 원까지 인하할 수 있도록 되어 있다.

한편, 국유재산기획처는 「소상공인 국유재산 대부료 한시 인하 업무 처리기준 안내」(2020. 3. 31.)를 통해 전 지역본부에 소상공인 대부료 인하 관련 업무처리 방법을 통보하면서, 인하 대부료 산정 시 ① 인하 기간(2020. 4. 1. ~ 12. 31.)의 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 10의 요율을 적용하여 일할 계산(A 금액)하고 ② 나머지 기간의 대부료는 기존 대부 계약의 요율을 적용하여 일할 계산(B 금액)하며, 각각의 대부료를 합산한 금액(A+B 금액)을 기준으로 인하 대부료를 재산정하여 종전 대부료 납부 여부에 따라 환급 또는 재안내 조치를 하도록 한 바 있다.

따라서, 소상공인에 대한 국유재산 대부료 한시 인하 적용 시 인하 기간과 나머지 기간을 정확히 입력하여 대부료를 산출한 후 환급 등의 조치를 취하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 7. 31.을 기준으로 전국 12개 지역본부에서 소상공인을 대상으로 대부료를 한시적으로 인하한 국유재산의 인하 대부료 산출 적정성을 점검한 결과

2013. 4. 15. ○○군청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□-□□□(잡, △△△㎡)’ 소재 국유재산의 경우 [표 13]의 사례 1과 같이 대부계약 2차 년도 기산 기간(2020. 1. 22. ~ 2021. 1. 21.)을 전산에 입력하여 정상적으로 인하된 대부료 598,160원을 산출하여야 하나, 2차 년도 기산 기간이 아닌 다른 기간(2019. 11. 22. ~ 2020. 11. 21.)을

전산에 잘못 입력하여 2차 년도 대부료 인하 대상 기간인 275일(2020. 4. 1. ~ 12. 31.) 보다 40일이 적은 235일(2020. 4. 1. ~ 11. 21.)로 인하 기간이 잘못 적용된 729,270원으로 대부료를 산출하여 피대부자에게 정상 인하 대부료 보다 131,110원을 적게 환급(대부료 과다 부과)해 주었으며

2013. 4. 15. ○○군청으로부터 신규 수탁한 ‘□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ 외 1필지(대, △,△△△㎡)’ 소재 국유재산의 경우 [표 13]의 사례 2와 같이 대부계약 2차 년도 기산 기간(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)을 전산에 입력하여 정상적으로 인하된 대부료 6,375,390원을 산출 하여야 하나, 소상공인 대부료 인하 대상 기간(2020. 4. 1. ~ 12. 31.)을 전산에 잘못 입력하여 인하 비대상 기간 91일(2020. 1. 1. ~ 3. 31.)에 대한 대부료가 누락된 2,401,690원으로 대부료를 산출하여 피대부자에게 정상 인하 대부료보다 3,973,700원을 많이 환급(대부료 과소 부과)해 주는 등

[표 13] 인하 대부료 산출 부적정 사례

구 분	인하 대부료 산출 부적정 내용		
사례 1 (과다 부과)	정당	(계약기간) 2020. 1. 22. ~ 2021. 1. 21. → 인하 적용기간 : 275일	598,160원
	부과 (부적정)	(계약기간) 2019. 11. 22. ~ 2020. 11. 21. → 인하 적용기간 : 235일(40일 ↓)	729,270원
→ <u>131,110원</u> <u>과다 부과</u>			
사례 2 (과소 부과)	정당	(계약기간) 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. → 인하 적용 9개월 + 인하 비적용 3개월	6,375,390원
	부과 (부적정)	(계약기간) 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31. → 인하 비적용기간(3개월) 대부료 누락	2,401,690원
→ <u>3,973,700원</u> <u>과소 부과</u>			

[표 14] 및 [별표 4] “국유재산 소상공인 대부료 인하 오류 명세”와 같이 광주전남지역본부 등 8개 지역본부에서 상기 고시에 따라 소상공인이 경영하는 업종에 직접 사용하는 국유재산의 대부료 인하를 잘못 적용하여 정상 인하 대부료보다 ① 과다 부과한 사례가 23건(2,178,970원 환급 필요), ② 과소 부과한 사례가 33건(11,694,320원 징수 필요) 확인되었다.

[표 14] 국유재산 소상공인 대부료 인하 오류 현황

(단위 : 건, 원)

순번	지역본부	합 계		과다부과		과소부과	
		건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
합	계(8개 지역본부)	56	13,873,290	23	2,178,970	33	11,694,320
1	서울동부지역본부	1	1,235,930	-	-	1	1,235,930
2	서울서부지역본부	11	2,263,510	3	17,850	8	2,245,660
3	부산지역본부	4	1,600,530	2	1,492,480	2	108,050
4	광주전남지역본부	12	5,485,700	6	470,870	6	5,014,830
5	대전충남지역본부	5	811,780	4	48,300	1	763,480
6	인천지역본부	8	711,680	5	4,860	3	706,820
7	전북지역본부	4	631,790	1	150	3	631,640
8	강원지역본부	11	1,132,370	2	144,460	9	987,910

※ 부가가치세(VAT) 별도

다. 대부신청서 접수 시 소상공인 여부 등 확인 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제1항에 따르면 국유재산 대부 시 대부료율은 해당 국유재산 재산가액의 1천분의 50이상으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 15]와 같이 해당 요율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 15] 국유재산법 시행령 제29조에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작	주거 (기초생활)	행정	공무원 후생목적	사회복지/ 종교단체 등	소상공인	지자체	사회적 기업 등
대부료율*	5%	1%	2%(1%)	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

* 모든 대부료율은 정해진 기준 “이상”으로 규정

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 금번 12개 지역본부에서 대부료 한시적 인하 신청을 받아 소상공인이 경영하는 업종에 직접 사용하는 국유재산임을 확인하여 인하 승인된 수의계약 총 2,470건 중 2,204건(89.2%)은 기존 대부계약에 따른 대부료율이 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 제3호에 따라 소상공인에게 적용 가능한 요율(1천분의 30)이 아닌 1천분의 50인 것으로 확인¹⁾되는 등

대부 신청자에게 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 각호에 따른 대부료율 예외 기준이 적극적으로 안내되지 않을 경우, 기초생활 수급자, 소상공인, 사회적 기업 등에 대한 지원을 위해 마련된 대부료율 예외 기준의 정책 효과성이 낮아질 우려가 있다.

따라서, 향후 국유재산 대부 신청 단계에서 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 제1호부터 제8호까지의 대부료율 예외 적용 기준을 대부 신청자에게 안내하고, 이에 해당될 경우 관련 증빙 서류를 첨부하여 신청할 수 있도록 대부 신청서 양식을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처에서는 대부 신청자가 국유재산 대부료율 예외 적용 대상에 해당될 경우 관련 내용을 대부 신청서에 기재할 수 있도록 대부신청서 양식을 개선하는 방안을 마련하겠다고 하였다.

1) [감사자문위원 임진석(변호사) 의견]

소상공인에 대한 해당 법 규정은 '3% 이상'이라고 명시하고 있으므로 5%의 요율로 계약이 체결되어도 법 규정에 위반된다고 볼 수 없고, 이에 더하여 특별한 사정이 없는 한 계약체결담당자에게 미리 요율에 대한 사전 고지의무가 있다고 보기도 어려울 것이므로, 공사가 대부료율에 따른 차액을 환급할 의무는 없을 것으로 판단됨

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 대부계약 체결 시 대부 신청 단계에서 「국유재산법 시행령」 제29조 제1호부터 제8호까지에 따른 대부료율 예외 적용 사항을 확인 할 수 있도록 총괄청과 협의하여 「국유재산법 시행규칙」 별지 제1호 서식 국유재산(사용허가, 대부, 매수) 신청서 양식을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별표 4]

국유재산 소상공인 대부료 인하 오류 명세

(단위 : 원)

순번	소재지	계약 기산 기간	대부 계약자	대 부 료			
				구분	기 존(A)	정 상(B)	차액(B-A)
합 계		56건			13,873,290		
소계							
1							
소계							
2							
3							
4							
5							
6							
7	“기재생략”						
8							
9							
10							
11							
12							
소계							
13							
14							
15							

순번	소재지	계약 기산 기간	대부 계약자	대부료			
				구분	기 존(A)	정 상(B)	차액(B-A)
16							
소계							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
소계							
29							
30							
31							
32							
33							
소계							
34							
35							

순번	소재지	계약 기산 기간	대부 계약자	대부료			
				구분	기 존(A)	정 상(B)	차액(B-A)
36							
37							
38							
39							
40							
41							
소계							
42							
43							
44							
45							
소계							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							